Ejercicio de preguntas tipo test para corregir en clase

PREGUNTA 1

María está interesada en un procedimiento administrativo iniciado a instancia suya. Durante la tramitación quiere saber qué actuaciones se han realizado y solicita copia de los documentos que obran en el expediente.

¿Qué derecho le reconoce la Ley 39/2015?

A) Solo puede conocer el estado de tramitación cuando finalice el procedimiento.

B) Puede conocer en cualquier momento el estado de tramitación y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento.

C) Solo puede acceder al expediente si el órgano instructor lo considera oportuno.

D) Puede consultar el expediente, pero nunca obtener copias.

PREGUNTA 2

Una persona física quiere presentar una solicitud ante una Administración Pública. No está obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración y prefiere hacerlo presencialmente.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Está obligada a presentar la solicitud electrónicamente por el mero hecho de dirigirse a una Administración Pública.

B) Puede elegir en todo caso entre presentación electrónica y presencial.

C) Las personas físicas pueden elegir, salvo que estén obligadas a relacionarse electrónicamente, el medio para relacionarse con las Administraciones Públicas.

D) Solo puede utilizar el registro electrónico.

PREGUNTA 3

Una sociedad mercantil pretende presentar presencialmente una solicitud ante una Administración Pública.

¿Qué sucede?

A) Puede elegir libremente entre presentación presencial y electrónica.

B) Debe relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

C) Solo está obligada a utilizar medios electrónicos si supera determinado volumen de facturación.

D) Puede presentarla presencialmente si la oficina de registro la acepta.

PREGUNTA 4

Una Administración concede a un interesado un plazo de 10 días hábiles para realizar una determinada actuación. El plazo comienza a contar el día siguiente a aquel en que se practica la notificación.

¿Qué día se incluye como primer día del plazo?

A) El mismo día de la notificación.

B) El día siguiente a la notificación.

C) El tercer día posterior a la notificación.

D) El día de la notificación si esta se realiza antes de las 12:00 horas.

PREGUNTA 5

Una resolución administrativa establece un plazo de un mes para que el interesado interponga un recurso. La notificación se practica el 10 de marzo.

Aplicando las reglas generales de cómputo de plazos por meses, ¿cuándo finalizaría el plazo?

A) El 9 de abril.

B) El 10 de abril.

C) El 11 de abril.

D) El 30 de abril.

PREGUNTA 6

Un plazo administrativo expresado en días comienza a computarse y durante su transcurso hay un sábado, un domingo y un día declarado festivo.

Si el plazo se ha establecido como días hábiles, ¿qué ocurre?

A) Solo se excluyen los domingos.

B) Se computan todos los días salvo los festivos nacionales.

C) Se excluyen sábados, domingos y festivos.

D) Los sábados se consideran siempre hábiles a efectos administrativos.

PREGUNTA 7

Un ciudadano presenta un escrito el último día del plazo a través del registro electrónico de una Administración Pública a las 23:55 horas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Es extemporáneo porque las oficinas administrativas ya están cerradas.

B) Es válido si el registro electrónico permite su presentación y se efectúa dentro del día correspondiente.

C) Es extemporáneo porque los registros electrónicos solo funcionan en horario de oficina.

D) Solo sería válido si el funcionario responsable lo valida antes de finalizar la jornada laboral.

PREGUNTA 8

Una persona presenta un escrito dirigido a la Administración General del Estado en una oficina de Correos conforme a las condiciones establecidas reglamentariamente.

A efectos de la Ley 39/2015:

A) Nunca puede utilizarse Correos para presentar solicitudes administrativas.

B) La presentación únicamente produce efectos cuando el escrito llega físicamente al órgano competente.

C) Puede utilizarse Correos en los términos establecidos reglamentariamente.

D) Solo puede utilizarse Correos para recursos administrativos.

PREGUNTA 9

Un Ayuntamiento dicta una resolución administrativa que reconoce a Juan el derecho a obtener una determinada autorización. La resolución es válida y no existe ninguna previsión que retrase su eficacia.

Como regla general:

A) El acto solo produce efectos cuando lo confirme un juez.

B) El acto produce efectos desde que se dicta.

C) El acto produce efectos únicamente después de transcurridos 10 días.

D) El acto nunca puede producir efectos antes de su publicación.

PREGUNTA 10

Una Administración dicta una resolución que afecta directamente a los derechos e intereses de una persona.

¿Cuál es la regla general respecto de la notificación?

A) Solo debe notificarse si el interesado la solicita.

B) Debe notificarse a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por el acto.

C) Solo se publica en el boletín oficial correspondiente.

D) Basta con comunicar verbalmente la resolución.

PREGUNTA 11

El 3 de junio se dicta una resolución administrativa que debe ser notificada al interesado.

Según la Ley 39/2015, la notificación debe cursarse:

A) En el plazo máximo de 5 días.

B) En el plazo máximo de 10 días desde que se dicta el acto.

C) En el plazo máximo de 15 días.

D) Antes de que transcurra un mes.

PREGUNTA 12

Una notificación contiene el texto íntegro de la resolución, pero omite la indicación de los recursos que proceden y el plazo para interponerlos.

¿Cuándo surtirá efectos la notificación?

A) Nunca, porque la omisión determina automáticamente su nulidad.

B) Desde la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan conocimiento del contenido y alcance del acto o interponga el recurso procedente.

C) Automáticamente desde el día siguiente a su envío.

D) Únicamente después de que se publique en el BOE.

PREGUNTA 13

La Administración intenta practicar una notificación electrónica a un interesado obligado a recibir notificaciones por esta vía. El interesado no accede a su contenido durante el plazo legalmente previsto.

¿Qué consecuencia puede producirse?

A) La notificación se considera inexistente en todo caso.

B) La notificación puede entenderse rechazada en los términos establecidos legalmente.

C) La Administración debe enviar obligatoriamente una carta certificada y esperar otros diez días.

D) El procedimiento debe archivarse automáticamente.

PREGUNTA 14

Una Administración necesita notificar un acto a una pluralidad indeterminada de personas y la notificación individual resulta insuficiente en los términos previstos por la Ley.

¿Qué mecanismo puede utilizarse en los supuestos legalmente establecidos?

A) Únicamente una llamada telefónica.

B) La publicación.

C) Exclusivamente el correo electrónico.

D) La comunicación verbal.

PREGUNTA 15

Un acto administrativo es dictado por un órgano administrativo, pero para producir efectos necesita la aprobación de otra Administración Pública.

En este supuesto:

A) Nunca podrá producir efectos.

B) Su eficacia quedará demorada hasta que se produzca la aprobación correspondiente.

C) Será automáticamente nulo.

D) Producirá efectos inmediatamente aunque la aprobación sea obligatoria.

PREGUNTA 16

Una Administración dicta un acto administrativo perfectamente válido, pero una norma establece que su eficacia queda condicionada a que se produzca un determinado acontecimiento futuro.

Mientras no se produzca dicho acontecimiento:

A) El acto es nulo.

B) El acto es inexistente.

C) La eficacia del acto puede quedar demorada.

D) El acto se convierte automáticamente en una disposición general.

PREGUNTA 17

Una Administración dicta una resolución administrativa válida que es ejecutiva. El interesado considera que la resolución es injusta y anuncia que no piensa cumplirla.

Como regla general, los actos administrativos:

A) Son siempre meras declaraciones sin posibilidad de ejecución.

B) Son inmediatamente ejecutivos salvo que concurra alguno de los supuestos que suspendan dicha eficacia o ejecución.

C) Solo pueden ejecutarse después de obtener autorización judicial.

D) Nunca pueden ejecutarse contra la voluntad del interesado.

PREGUNTA 18

Un Ayuntamiento ordena a un propietario retirar una instalación ilegal. El propietario no cumple voluntariamente y la Administración pretende ejecutar el acto utilizando los medios de ejecución forzosa previstos legalmente.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) La Administración nunca puede ejecutar forzosamente sus actos.

B) La Administración puede proceder a la ejecución forzosa en los términos establecidos legalmente.

C) Solo puede hacerlo si el interesado presta su consentimiento.

D) Debe iniciar siempre un procedimiento penal.

PREGUNTA 19

Sin que exista resolución administrativa previa que habilite la actuación, unos agentes de una Administración entran en un terreno privado y comienzan a retirar bienes del propietario, actuando materialmente fuera del procedimiento establecido.

La situación descrita puede constituir:

A) Un acto de trámite.

B) Una publicación administrativa.

C) Una vía de hecho.

D) Una notificación defectuosa.

PREGUNTA 20

La Administración inicia un procedimiento administrativo de oficio al tener conocimiento de determinados hechos que pueden justificar su actuación.

¿Cuál de las siguientes constituye una forma de iniciación del procedimiento?

A) Exclusivamente la solicitud del interesado.

B) De oficio o a solicitud del interesado, según proceda.

C) Únicamente mediante denuncia.

D) Exclusivamente mediante resolución judicial.

PREGUNTA 21

Pedro presenta una solicitud ante la Administración, pero falta uno de los requisitos exigidos legalmente. La Administración considera que el defecto es subsanable.

¿Qué debe hacer con carácter general?

A) Desestimar inmediatamente la solicitud.

B) Requerir al interesado para que subsane la falta en el plazo correspondiente.

C) Archivar automáticamente el expediente.

D) Resolver el procedimiento sin tener en cuenta la documentación que falta.

PREGUNTA 22

Un interesado recibe un requerimiento de subsanación y se le concede un plazo de 10 días. Dentro de ese plazo aporta parte de la documentación, pero no toda.

¿Qué principio general debe tener presente la Administración?

A) La Administración debe rechazar siempre cualquier subsanación incompleta.

B) La finalidad de la subsanación es permitir corregir los defectos de la solicitud en los términos legalmente establecidos.

C) La subsanación solo puede realizarse una vez y nunca puede aportarse documentación adicional.

D) La Administración debe conceder automáticamente otros 10 días en todos los casos.

PREGUNTA 23

Durante la instrucción de un procedimiento, el órgano instructor considera necesario conocer determinados hechos relevantes para resolver y propone la práctica de una prueba.

Según la Ley 39/2015:

A) La prueba está prohibida en los procedimientos administrativos.

B) La Administración puede acordar la apertura de un período de prueba cuando proceda.

C) Solo puede practicarse prueba si lo autoriza un juez.

D) Solo el interesado puede practicar pruebas.

PREGUNTA 24

En un procedimiento administrativo, el órgano instructor solicita un informe a otro órgano administrativo.

Salvo que una norma establezca otra cosa, los informes son:

A) Siempre vinculantes.

B) Siempre preceptivos.

C) Facultativos y no vinculantes.

D) Secretos y no pueden incorporarse al expediente.

PREGUNTA 25

La Administración está tramitando un procedimiento y decide impulsar de oficio todas sus actuaciones, procurando que el expediente avance hasta su resolución.

¿Qué principio de ordenación del procedimiento está aplicando?

A) Principio de impulso de oficio.

B) Principio de publicidad normativa.

C) Principio de autotutela declarativa exclusivamente.

D) Principio de retroactividad.